
2024년 한국수자원조사기술원

제2차 특정감사 결과

(직무발명 자진신고 점검)

2025. 2. 21.



한국수자원조사기술원
Korea Institute of Hydrological Survey

감 사 실

목 차

1. 감사개요	1
2. 감사결과 총괄	2
3. 감사결과	4
4. 개별처분요구사항 명세	5

붙임 감사결과 처분요구서

1 감사개요

1. 감사 배경 및 목적

가. 감사배경

- 직무발명신고와 관련하여 사전 심의 없이 변경 절차를 진행한 부분에 대하여 자진신고가 접수됨에 따라 사실관계를 확인하고자 특정감사 실시

* 「감사규정」 제5조(감사범위) 제6호 기타 감사가 그 직무상 필요하다고 인정하는 사항

나. 감사목적

- 법률 및 규정 위반 여부 점검을 통해 문제점에 대한 시정 및 개선 방안을 제시하고 업무상 사소한 실수에 대해서는 과감하게 면책 등 조치하여 임직원의 직무발명 활동을 장려하기 위함

2. 감사 개요 및 중점사항

가. 감사개요

구 분	내 용	비 고
감 사 대 상	‘직무발명신고 및 양도서 고안자 지분을 변경’의 자진신고 건	
점 검 기 간	’24. 12. 17.(화) ~ 12. 20.(금), 4일	“비위행위 자진신고 기간” 운영
중 점 사 항	직무발명 신고 등 절차 및 발명 보상	
감사반 구성	3명(감사실 3명)	감사반장: 감사실장

* 감사대상 외에 부패·부정청탁·금품등 수수 등 “비위행위 자진신고 기간” 별도 운영

나. 중점사항

점검항목	중점사항
직무발명 신고	○ 「직무발명관리규정」 제5조(신고), 제6조(승계결정 및 통지), 제7조(출원) ○ 「지식재산권 관리지침」 - 제4조(승계의 결정 및 통지) 및 제5조(권리의 양도) - 제11조(직무발명 신고 및 양도서 상 발명자 지분의 변경)
보상금	○ 「발명진흥법」 제15조(직무발명에 대한 보상) ○ 「직무발명관리규정」 제12조(발명자에 대한 보상) 및 제13조(보상금의 지분지급) ○ 「지식재산권 관리지침」 제12조(등록보상금)

다. 적극행정 사례 발굴

- 적극행정을 통해 처리된 사안을 발굴하여 해당부서(개인) 포상 추천
- 사소한 업무상 실수에 대해서는 적극행정 면책 과감히 적용, 우수 사례 확대 선발 등

라. 자진 신고기간 운영

- 부패·부정청탁·금품등 수수, 미신고 대외활동(겸직 포함) 등 자진 신고 기간 운영
- 직원의 부적정한 업무처리 문제점의 조기 발굴·치유 및 해당 직원의 부담해소를 통해 업무활성화를 유도
- 자진신고 기간 외 외부점검 등 적발 건에 대해서는 엄중 처벌 (차상위자 연대책임)

2 감사결과 총괄

1. 감사결과 처리

감사결과 자진신고 사항의 통지의무에 대한 특허청(산업재산정책과)의 유권해석(유선)을 통해 법 취지 및 위법여부에 대한 판단을 수행

하고 ▽▽▽▽실에 그 결과 및 근거규정 확인하였고, 자진신고 제도에 대해 ◇◇◇◇실과 개선대책 등에 대하여 의견을 교환하는 절차를 거쳐 감사결과를 최종 확정하였음

2. 감사결과 처리절차

가. 감사결과 처리 절차

- 위반사항 확인 → 확인서 징구 → 감사인 내부회의 → 감사결과 확정 → 감사보고서 및 처분요구서 작성 → 감사결과 통보*
- * 감사규정 제24조에 따라 피감사인은 이의가 있는 경우 처분 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 그 이유를 기재하고 증거서류를 첨부하여 감사부서의 장에게 이의 신청 가능

나. 적극행정 면책제도 안내

- 감사계획 통지 및 질문서 등 징구 시 면책제도 안내 → 감사결과에 대한 면책신청이 있는 경우 「감사규정」 제26조 및 「적극행정 운영규정」 제22조에 따라 적극행정 면책 검토

3. 증거 서류 징구

가. 확인서

- 피감부서의 의견을 수렴하여 확인서 징구
- * 확인서는 내용에 맞게 「감사규정」 <별표 제1호 서식>을 일부 수정하여 작성

나. 질문서 등

- 확인서 징구 시에 개선대책 등에 대해 조치 권한이 있는 관련자의 의견을 징구함에 따라 생략

다. 통보사항: 처분요구 명세 및 감사결과 처분요구서

- 붙임 참조

3 감사결과

1. 감사결과 총괄

(단위: 건, 만원, 명)

합계			신분상		개선	시정	통보		현지 조치 (금액)
건수	금액	인원	경고 (인원)	주의 (인원)			일반	모범 사례	
2	-	-	-	-	1	1	-	-	-

2. 주요 지적사항

가. 직무발명에 대한 보상금 지급 이행(시정)

- (지적사항 1) “컷 오프 구조를 가지는 유량 측정 플랫폼” 직무발명은 기술원의 명의로 실용신안등록이 결정되었으나 변경 절차 진행 등의 과정이 진행되지 않아 현재까지 등록보상금 지급이 이루어지지 않음
- (지적사항 2) 관련자는 실용실안등록과정에서 직무발명 2건을 통합 1건으로 출원하면서 지분율을 변경하였으나 현재까지 ‘발명자 지분 변경 동의서’를 제출하지 않음
- (조치방향) 관련자는 ‘발명자 지분 변경 동의서’를 담당부서에 제출하고, 담당부서에서는 「지식재산권 관리지침」에 따라 보상금 지급 요구

나. 청렴문화 정착을 위한 자진신고자 감면 제도 마련(개선)

- (지적사항) 자진신고의 감경 기준이 불명확하여 신고가 징계 등으로 이어질 수 있다는 인식 형성 등 신고 기피 현상 발생 우려
- (조치방향) 자진신고를 통해 직원의 부적정한 업무처리 등 문제점

의 조기 발견·처리 및 해당 직원의 부담 해소로 업무활성화를 유도하여 청렴 문화를 정착할 수 있도록 자진신고에 대한 감경 조치 등 제도적인 근거 마련 요구

3. 비위행위 자진신고

- 자진신고 기간 내 부패행위, 부정청탁, 금품등 수수, 미신고 대외활동(겸직 포함) 등에 대한 상담 및 자진신고 내역 “없음”

4 개별처분요구사항 명세

일련 번호	관련부서 (관련자)	처분요구 (및 권고·통보) 종 류	제 목	비 고
1	▽▽▽▽실	시정	직무발명에 대한 보상금 지급 이행	‘발명자 지분 변경동의서’ 제출
2	◇◇◇◇실	개선	청렴문화 정착을 위한 자진신고자 감면 제도 마련	-

붙임 감사결과 처분요구서

[일련번호 : 1]

처 분 요 구 서

제 목 직무발명에 대한 보상금 지급 이행

소 관 부 서 ▽▽▽▽실, ◇◇◇◇실

처 분 요 구 시정

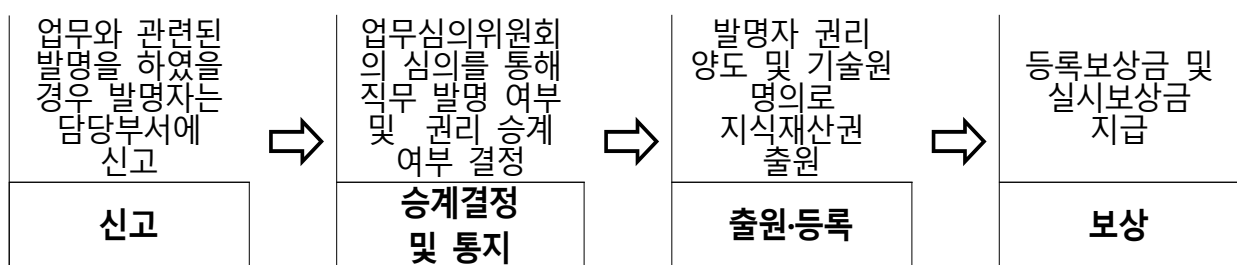
내 용

1. 업무개요

직무발명제도는 사용자와 종업원 간 직무발명에 대한 합리적인 보상 문화를 정착시킴으로써 종업원의 연구의욕을 고취하고 사용자의 기술경쟁력을 제고하려는 취지를 가지고 있다.

한국수자원조사기술원에서는 「직무발명관리규정」(이하 “관리규정”이라 한다.)을 통해 직무발명제도를 운영하고 있으며, 「지식재산권 관리지침」(이하 “관리지침”이라 한다.)에 따라 발명을 한 임직원 등이 담당부서에 신고하고 업무심의위원회를 통해 직무발명 여부 및 그 직무발명에 대한 권리의 승계 여부를 결정하고 있다.

【표 1】 한국수자원조사기술원 직무발명제도 개요



※ 관리규정 재구성

2. 사건 개요

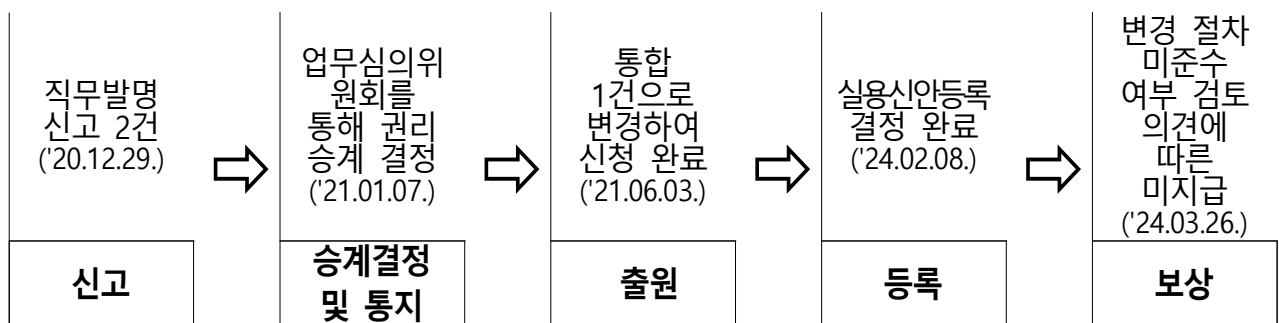
관련자는 관리규정에 따라 한국수자원조사기술원 유량측정에 활용할 수 있는 “플랫폼(K20M9 BOARD, K20RP BOARD)” 직무발명 2건에 대하여 신고를 실

시하였고, 업무심의위원회를 통해 권리의 승계 및 특허 출원이 결정됨에 따라 업무 대리를 통해 플랫폼에 대한 실용신안을 출원하였다.

그런데 실용실안 등록 과정에서 전문가(변리사)의 검토 의견에 따라 승계 대상인 직무발명 2건에 대하여 “컷 오프 구조를 가지는 유량 측정 플랫폼” 직무발명 1건으로 변경(지분을 변경 발생)하여 기술원 명의로 실용신안등록을 완료하였다.

한편, ◇◇◇◇실에서는 실용실안등록출원에 대하여 당초 직무발명 2건에 대한 권리 승계의 건을 1건으로 통합하여 출원하는 것은 ‘업무심의위원회’ 심의를 거쳐야 하는 것이 아닌지 검토 의견을 요청하였고, 이에 관련자는 ‘직무발명신고 및 양도서 고안자 지분을 변경 절차 미준수’ 건으로 감사실에 자진신고서를 제출하였다.

【표 2】 관련자 직무발명신고 개요



※ 유량측정 플랫폼 실용실안등록 과정 재구성(결재 문서일 기준)

3. 관련 법령(규정) 및 판단기준

「발명진흥법」(이하 “법”이라 한다.) 제12조에 따르면 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 서면으로 알리도록 정하고 있으며, 이는 사용자가 모르는 상태에서 발명자가 본인의 권리로 취득하는 것을 방지하기 위해 종업원등에게 직무발명에 대한 신고의무를 부여한 것으로서 제3자를 통해 이를 알게 된 경우 사용자에게 특허권 이전 청구 권리를 부여하는데 그 목적이 있다.

또한 법 제15조 및 제16조에서는 직무발명에 대하여 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우 및 승계 이후 출원하지 아니하거나 포기하는 경우에도 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 정하고 있다.

그리고 발명자의 권리를 명확하게 하여 불필요한 혼란을 방지하기 위해 지분율에 따라 직무발명 보상금을 산정하고 있다.

기술원에서는 관리지침 제5조에 따라 권리의 양도 시에 양도서에 발명자의 지분율을 기입하도록 정하고 있고, 관리지침 제11조에서는 직무발명 신고 이후 양도서 상의 발명자 지분을 변경하는 경우 별지 서식을 이용하여 변경 신청을 하도록 규정하였다.

한편, 법 제17조에서는 직무발명과 관련하여 사용자등의 재량에 의해 심의위원회를 운영할 수 있도록 정하고 있으나 법 제18조에서는 분쟁 등의 이유로 종업원 등이 요청하는 경우 반드시 심의위원회를 운영하도록 정하고 있다.

이와 관련하여 우리 관리지침 제18조에서는 직무발명의 승계심사 및 평가결과의 재심 등에 관한 사항, 기타 위원장이 발명의 출원, 심사, 등록, 보상 등과 관련하여 필요하다고 인정하는 사항 등 심의대상을 정하고 있다.

따라서 이미 신고를 통해 기술원에서 직무발명 2건의 권리를 승계를 결정한 상황에서 기술원의 명의로 실용실안등록을 이행하였고, 제3의 권리를 되찾고자 하는 것이 아닌 단순히 기존의 권리를 통합하여 출원하는 것인지에 대한 여부는 실무상의 판단 문제로 통지의무를 이행하지 않은 것은 아니며, 반드시 신고라는 절차가 선행되어야 승계 및 보상절차가 진행되는 것은 아니다¹⁾.

4. 감사결과 확인된 문제점

법에서 정한 직무발명에 대한 보상은 권리의 승계와 동시에 발생하는 권리로서 현재 “컷 오프 구조를 가지는 유량 측정 플랫폼” 직무발명은 기술원의 명의로 실용신안등록이 결정되었으나 변경 절차 진행 등의 과정이 진행되

지 않아 현재까지 등록보상금이 미지급되었다.

한편, 관련자는 실용실안등록과정에서 직무발명 2건을 통합 1건으로 출원하면서 지분율을 변경하였으나 현재까지 ‘발명자 지분 변경 동의서’를 제출하지 않아 원활한 보상금 지급이 이뤄지지 않고 있다.

[관련부서 의견]

‘발명자 지분 변경 동의서’를 징구하고, “2025년도 기술료 사용계획”을 수립하여 해당 직무발명에 대한 보상금을 지급하도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

[조치할 사항]

한국수자원조사기술원장은 “컷 오프 구조를 가지는 유량 측정 플랫폼” 실용실안등록 결정 건에 대하여 「지식재산권 관리지침」에 따라 보상금을 지급하도록 조치하시기 바랍니다. (“시정”)

[관련(부서)자]

행위당시			성명(부서)	조치사항	책임한계	현근무처
소속	직책	직급				
한국수자원조사기술원	-	-	▽▽▽▽실	시정	-	▽▽▽▽실
◆◆◆◆실	-	선임	○○○	발명자 지분 변경동의서 제출	발명자	◆◆◆◆실
□□□□실	팀장	책임	○○○	발명자 지분 변경동의서 제출	발명자	◆◆◆◆실
□□□□실	-	전임	○○○	발명자 지분 변경동의서 제출	발명자	□□□□실
◎◎◎◎실	-	전임	○○○	발명자 지분 변경동의서 제출	발명자	◇◇◇◇실
△△△△△본부	본부장	책임	○○○	발명자 지분 변경동의서 제출	발명자	▽▽▽▽실
▽▽▽▽실	실장	책임	○○○	발명자 지분 변경동의서 제출	발명자	한강조사실

1) 특허청(산업재산정책과) 해석사항(2024.12.20. 유선확인)

[일련번호 : 2]

처 분 요 구 서

제 목 청렴문화 정착을 위한 자진신고자 감면 제도 마련
주 관 부 서 ◇◇◇◇실 ●●●●팀
처 분 요 구 개선
내 용

한국수자원조사기술원은 직원의 적극적인 업무처리를 장려하며, 공공의 이익을 위해 업무를 수행하는 과정에서 발생한 불가피한 과실에 대해 책임을 면제하고 있다.

그러나 이러한 면책을 받기 위해서는 해당 행위에 대한 공익성과 적극성, 고의나 중대한 과실이 없을 것 등 요건을 모두 충족해야 하며, 단순한 업무 실수나 경미한 규정 위반은 면책 대상이 아니라는 한계가 있다.

이러한 한계를 보완하기 위한 감사실에서는 매 감사 시마다 자체적으로 ‘자진신고 기간’을 운영하여 직원 스스로 실수를 인정하고 개선할 수 있도록 자발적 신고를 유도하고 있다.

<표> 자진신고 처분 현황(2020.03. ~ 2024. 12.)

일련 번호	점검명	자진신고 내용	처분
1	2021년 제3차 행동강령 및 복무보안관리 점검	검직 및 대외활동 승인절차 위반	주의
2	2023년 제1차 특정감사	부적절한 회계처리	징계 소멸시효(3년) 만료로 미처분
3	2023년 제4차 특정감사	음주운전	징계(견책)
4	2024년도 제1차 공직기강감사	대외활동 승인절차 부적정	주의
5	2024년도 제1차 공직기강감사	대외활동 승인절차 부적정	주의
6	2024년도 제2차 공직기강감사	대외활동 승인 신청 지연	주의

그런데 위 표와 같이 감사일까지 자진신고 사례는 6건에 불과하며, 감경 기준 및 조치여부에 대한 객관적 기준이 명확하지 않아 신고로 인해 징계 절차가 진행되고, 기존과 동일한 처분이 이뤄진 것으로 인식될 우려가 있다.

이로 인해 “신고해도 처분을 받는다.”라는 인식이 부담으로 작용하여 신고 자체를 기피하는 현상이 발생할 가능성이 커짐에 따라 단순히 신고를 유도하는 것만으로는 ‘자진신고 기간’ 운영의 실효성을 확보하기 어려우며, 오히려 신고자에게 불이익을 주기 위한 제도로 오해될 위험이 있다.

따라서 직원들의 적극적인 자진신고로 문제점의 조기 발견·처리 및 해당 직원의 부담을 해소하고, 업무활성화를 유도하여 자율적 개선과 청렴 문화를 정착하도록 자진신고에 대한 감경 조치를 명확히 규정하여 객관적 기준을 수립하는 등 제도적인 근거 마련이 필요하다.

[관련부서 의견]

청렴한 공직문화 조성을 위해 업무상 과실로 발생할 수 있는 부적정한 업무처리에 대하여 자진신고를 유도하고, 임직원의 인식 부족 등으로 인해 누락될 수 있는 미신고 사안에 대하여 경각심을 제고할 수 있도록 자진신고 제도를 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

[조치할 사항]

한국수자원조사기술원장은 자진신고를 통해 직원의 부적정한 업무처리 등 문제점의 조기 발견·처리 및 해당 직원의 부담 해소를 업무활성화를 유도하여 청렴 문화를 정착할 수 있도록 자진신고에 대한 감경 조치 등 제도적인 근거를 마련하시기 바랍니다.(“개선”)

[관련자]

소속	직책	직급	성명(부서)	조치사항	책임한계	현근무처
◇◇◇◇실	-	-	●●●●팀	개선	-	◇◇◇◇실